

1. 判决书字号

山东省青岛市中级人民法院(2023)鲁02民终8185号民事判决书

2. 案由：责任保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):青岛某工程公司

被告(被上诉人):某保险公司青岛分公司

【基本案情】

青岛某工程公司作为投保人和被保险人向某保险公司青岛分公司投保了雇主责任保险,约定每人意外死亡、伤残保额130万元。其中特别约定条款载明:承保作业高度三米以上算高空,高空作业必须采取安全防护措施,否则,不予理赔。特别约定清单后附有包括本案死者崔某在内的5名雇员的信息。

青岛某工程公司承接某高压线路改造工作,对于高空高压线路改造部分,该工程公司向电力管理部门申请带电作业车并配备专业操作人员进行操作,崔某系地面简单工作辅助人员。后崔某因擅自攀爬线杆触碰高压线而不慎触电死亡。案发时,崔某头戴安全帽,未穿戴绝缘防护服,未持有高空作业证。青岛某工程公司与崔某亲属签订赔偿协议,由青岛某工程公司承担死亡赔偿金、丧葬费等共计130万元。

青岛某工程公司起诉某保险公司青岛分公司，要求其按照保险合同约定给付保险赔偿金130万元。某保险公司青岛分公司辩称，保险单特别约定条款规定，高空作业时必须采取安全防护措施，否则，不予理赔，青岛某工程公司并未为崔某采取安全防护措施(穿戴防触电绝缘防护服等)，故对于案涉保险事故，保险公司不应理赔。

【案件焦点】

案涉事故是否属于保险公司责任免除的范围。

【法院裁判要旨】

山东省平度市人民法院经审理认为：本案发生事故的施工行为属于特种作业和高空作业，青岛某工程公司雇用未取得特种作业资质的人员进行高空高压电力施工，且在带电作业车离开作业现场的情况下未采取安全防护措施导致该人员触电身亡，该情形属于保险单特别约定的责任免除的范围，保险人依法免除保险责任。

山东省平度市人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条、第十七条、第六十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条、第十一条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决：

驳回青岛某工程公司的诉讼请求。

青岛某工程公司不服一审判决，提起上诉。

山东省青岛市中级人民法院经审理认为：根据查明的事实，青岛某工程公司承接某高压线路改造工作，因高压线路改造系高空特种作业，故青岛某工程公司向电力管理部门申请带电作业车并配备专业人员进行操作，即该业务的高空特种作业部分系由电力部门专业人员操作带电车进行，青岛某工程公司雇员崔某在该业务中的工作内容并非高空特种作业范围，而系地面简单辅助工作，其对雇员并不存在未按规定履行安全保障义务的情形。崔某超过公司安排的作业范围擅自攀爬高压线杆触碰高压线触电死亡，该事故并不属于某保险公

司青岛分公司上述所称的责任免除情形。

二审法院在查明青岛某工程公司在本次事故中对崔某应承担的法律赔偿责任的基础上,判令某保险公司青岛分公司应向青岛某工程公司给付保险赔偿金640516.5元。

山东省青岛市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定,判决如下:

一、撤销山东省平度市人民法院一审民事判决;

二、某保险公司青岛分公司于本判决生效之日起十日内给付青岛某工程公司保险赔偿金640516.5元;

三、驳回青岛某工程公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

雇主责任险是一种责任保险,其保险标的是被保险人(雇主)所雇佣的劳动者或雇员,在工作过程中从事与被保险人业务有关的工作而遭受伤残或死亡,被保险人按照法律规定应承担的经济赔偿责任。雇主为雇员投保雇主责任险,旨在应对因工作场所意外或职业疾病而导致的雇员伤亡索赔,以降低雇主因雇员伤亡而产生的赔付风险,这并不意味着雇主可以忽视自身应当注重的安全保障义务。实践中,保险合同一般会设置免责条款,对保险人与投保人、被保险人之间的权利义务关系作出调整,以实现投保人利益的保护。但对于雇主是否已对雇员履行安全保障义务、保险事故是否属于保险合同约定的免责情形,投保双方常会发生分歧,也是该类案件常见的争议焦点。

免责条款涉及的是投保双方的根本利益,在当事人对条款的理解产生争议时,如何把握案件处理的价值方向以及利益衡量的取舍标准,影响着案件的最终走向和裁判结果。笔者认为,对于雇主责任保险合同中,雇主是否已对雇员履行安全保障义务的前提是确定雇主对雇员应履行安全保障义务的范围。该范围要根据雇员的实际工作内容予以界定,不能无限扩大

雇主的责任，而使免责条款的适用既能保护保险人的合法权益，又能满足投保人、被保险人的合理期待，从而实现保险法律关系的公平与正义。

雇主责任险作为一种责任保险，系将雇主对雇员的法定赔偿责任转移到保险公司，而保险合同约定免责条款的目的在于督促雇主严格遵守安全生产的法律法规，尽到自身必要且符合法律规定的注意义务，以降低事故发生的风险。故对雇主责任险中雇主未履行安全保障义务不予赔偿的免责条款的理解上，首先，应遵循一般免责条款的严格解释原则，从严限制其范围和效力，不得无限扩大其含义，以实现弱势方投保人利益的保护和对强势方保险人利益的限制。其次，在事实查明阶段，应审查雇员的实际工作内容，并以此来界定雇主应履行的安全保障义务范围和确定雇主是否已履行了其法定的安全保障义务。最后，应考虑投保人、被保险人的过错程度，如果投保人、被保险人与保险事故的发生没有直接关系，或者只有轻微过失，而保险人却能完全免除赔偿责任，则不符合利益平衡原则。具体到本案，保险合同约定三米以上高空作业时必须采取安全防护措施，否则，不予理赔。对高压电高空作业人员而言，安全防护措施可理解为防坠落、防触电措施。而本案中的青岛某工程公司承接的高压线改造业务的高空特种作业部分，其已申请电力部门专业人员操作带电车进行，其雇员崔某在该业务中的工作内容系地面不触碰带电高压线的简单辅助工作，并非高空特种作业范围，在无相关法律规定青岛某工程公司应对崔某履行安全保障义务的情形下，要求青岛某工程公司为崔某穿戴绝缘服过于严苛。不根据雇员的实际工作内容来界定雇主应履行的安全保障义务范围，以“未采取安全防护措施一概不赔”来理解免责条款，不仅有违公平，也与投保人的合理期待相悖。本案中，青岛某工程公司对雇员并不存在未按规定履行安全保障义务的情形，崔某触电死亡仅是因其擅自攀爬触碰高压线，故本案不属于保险合同约定的免责情形。

编写人：山东省青岛市中级人民法院 张晓华 冷晓燕

以员工构成工伤时用人单位承担法定赔偿责任 为保险范围的雇主责任险保险金的认定

—— 纺织公司诉保险公司责任保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终2955号民事判决书

2. 案由：责任保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 纺织公司

被告(上诉人): 保险公司

【基本案情】

2020年4月, 纺织公司向保险公司投保了雇主责任险, 保险期间为2020年4月12日至2021年4月11日, 纺织公司依约支付了保险费用。保险条款第三条约定: “被保险人的雇员在雇佣期间因从事工作而遭受意外事故或患与工作有关的职业疾病所致的伤、残或死亡, 可以被认定为工伤, 依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任, 保险人按照本保险合同约定负责赔偿。” 保单第十五条约定了门急诊及住院的限额, 以及相关医疗费、误工费的免赔额。

2020年5月9日, 保险公司签发批单一份, 将纺织公司田某新增为投保人员, 职业类别为三类。

2020年8月23日, 田某在纺织公司工作期间摔伤, 送医治疗产生医疗费

18557.81元。2021年5月17日，人力资源和社会保障局出具工伤认定书，认定田某为工伤。2021年12月27日，劳动能力鉴定委员会出具劳动能力鉴定结论通知书，鉴定结论为田某致残程度为八级。

2020年9月15日，江阴市某医院开具疾病诊断治疗意见书，治疗意见为田某需休息半年。

纺织公司与田某达成工伤调解协议书，约定双方劳动关系于2022年4月26日解除，纺织公司一次性支付田某工伤赔偿金和各项补偿金12万元。纺织公司于2022年5月22日向田某支付了12万元。

【案件焦点】

保险公司是否应当按照工伤保险待遇赔偿标准赔付纺织公司保险金。

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：保险公司为纺织公司承保了雇主责任险并开具了保险单，保险合同依法成立，双方均应依约履行权利义务。田某系纺织公司投保工作人员，其在保险期间发生事故，保险公司应当依约承担赔付义务。保险人的保险责任为“依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任”。纺织公司与田某签订的工伤调解协议书未经保险人同意，且保险人不予认可，因此应按照《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》的规定将纺织公司所应支付的各项工伤保险待遇费用作为保险公司所应赔付的保险金，保险公司应向纺织公司赔付的保险金为103457.81元。

江苏省江阴市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第五百七十七条，《中华人民共和国保险法》第十三条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、保险公司应于判决发生法律效力之日起十日内支付纺织公司保险赔偿款103457.81元；

二、驳回纺织公司的其余诉讼请求。

保险公司、纺织公司均不服一审判决，提出上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：雇主责任险保险合同系双方真实意思表示，合法有效。纺织公司雇员发生工伤，属于保险合同所载明的保险事故情形，保险公司应当依约赔偿。但保险合同明确限定保险范围是纺织公司依法应当对雇员伤亡承担的经济赔偿责任，故保险公司所赔偿的保险金不能超出纺织公司应支付的工伤保险待遇范围。纺织公司所诉请的伤残赔偿金、医疗费、误工费符合保险合同约定的单项赔偿项目的计算方式，其中，医疗费扣除免赔额后低于按工伤保险待遇应赔付的医疗费，应予支持；伤残赔偿金、误工费与工伤保险待遇赔付项目不一致，无法直接比较诉请的单项金额是否低于工伤保险对应赔付项目，故应当根据总额进行比较。根据保险合同计算的赔偿金总额为141240元，而纺织公司扣除医疗费后所应承担的工伤保险待遇为85000元，保险合同所计算的赔偿金额超出保险合同约定的赔偿范围，故一审法院按照工伤保险待遇标准认定医疗费以外的赔偿金并无不当。但一审判决中忽视了保险合同对双方的约束力，当根据保险合同计算的各项赔偿金未超出限定赔偿范围时，应当尊重当事人的意思自治以确定赔偿金数额。一审判决所述理由不当，二审法院予以纠正。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

雇主责任险作为一种责任保险，是指在被保险人依法应对其雇员或雇员造成的第三人损害负民事赔偿责任时，保险人根据合同约定承担赔偿保险金责任的财产保险形式。本案涉及的是近年来用人单位为转移责任风险而广泛购买的雇主责任险，其以员工构成工伤时用人单位须承担的法定赔偿责任为保险范围（下文所称“雇主责任险”均特指该类保险），其投保人、被保险人和受益人通常均为用人单位。保险公司推出的雇主责任险与工伤保险的功能类似，其设计时多基于人身损害赔偿项目约定的赔付事项，但其保险范围又是员工构成工伤时用人单位应承担的工伤保险待遇，两者均为保险合同约定事项，但赔付项目

差异较大，在确定保险赔偿金时易产生混淆。司法实践中，对于应按照保险合同约定还是工伤保险待遇计算保险金数额存在争议。本案涉及责任保险赔偿金额应以保险合同约定的赔偿项目赔付，是否以工伤保险待遇作为保险金赔偿限额，用人单位与劳动者达成和解并实际履行的赔偿金额能否在雇主责任险限额内全额赔付等雇主责任险的典型争议问题。

以员工构成工伤时用人单位须承担法定赔偿责任为保险范围的雇主责任险，应以工伤保险待遇作为赔偿限额。雇主责任险以被保险人所负民事赔偿责任为保险标的，属于财产保险。损失补偿原则作为财产保险的基本原则，是对未来可能发生损失的补偿，但被保险人或受益人从保险人处获得的赔偿不能超出其实际损失。^①就本案而言，劳动者田某从用人单位纺织公司所获得的赔偿，是劳动者基于工作期间遭受事故伤害而获得医疗救治和经济补偿的工伤赔偿；而用人单位作为被保险人从保险人处所获得的赔偿，是根据雇主责任保险合同约定所获得的赔偿，但应以用人单位所承担的工伤保险待遇支付责任为限额。案涉保险合同约定保险人的保险责任为“依法应由被保险人承担的经济赔偿责任”，故保险合同约定的“经济赔偿责任”即为纺织公司所应承担的工伤保险待遇支付责任，因此保险公司应在纺织公司上述责任范围内根据保险合同约定承担赔偿责任。

用人单位先行赔偿员工的，先行赔偿的金额不能直接约束保险公司。劳动者因工伤遭受损害，应根据法律法规的规定享受相应的工伤保险待遇。用人单位未参加工伤保险的，则由该用人单位按照工伤保险待遇项目和标准支付费用，故用人单位与劳动者达成工伤调解协议有其法律基础。但对雇主责任险而言，应根据保险合同约定确定保险金数额，保险公司并非用人单位与员工之间工伤保险待遇调解协议的主体，用人单位与员工之间的约定不能对抗保险公司。因此，如用人单位与劳动者所达成调解协议的赔偿金额高于雇主责任保险合同所约定的赔偿标准，则保险人应按合同约定给付保险金。但需强调的是，根据财产保险损失补偿原则，被保险人不能通过保险赔偿获得超出其实际损失的利益，

^①任自力：《保险损失补偿原则适用范围思考》，载《中国法学》2019年第5期。

故如调解赔偿金额低于雇主责任保险合同所约定的赔偿标准，则保险人应按调解赔偿金额进行赔付。此外，若用人单位同时参加工伤保险，则其不得向保险公司主张赔付工伤保险基金已支付部分，这也与财产保险所遵循的损失补偿原则相契合。本案中，劳动者田某向用人单位纺织公司主张工伤赔偿，双方结合医疗及伤残情况达成工伤调解合乎情理，但该调解金额超出用人单位保险待遇支付范围，且未经保险公司确认，故人民法院仍应按照案涉雇主责任保险合同约定确定保险金数额。

雇主责任险约定以人身损害赔偿项目为赔付项目的，应按照合同约定计算各项赔付金额，但赔偿总额不得超过用人单位应支付的工伤保险待遇。关于雇主责任险赔偿金额的确定，应以用人单位所应承担的工伤保险待遇支付责任为上限，根据保险合同约定的赔偿项目、赔偿比例、免赔额等进行赔付。若所约定的各项赔付项目保险金总额低于工伤保险待遇标准，则应尊重合同双方意思自治，以合同约定的该保险金数额作为保险人赔偿金额；若所约定的各项赔付项目保险金总额高于用人单位应支付的工伤保险待遇标准，则应将合同所约定的限制赔偿范围条款(如依法应由被保险人承担的经济赔偿责任)作为赔偿上限，即将工伤保险待遇数额确定为赔偿金额。本案中，劳动者田某的医疗费扣除免赔额后低于按照工伤保险待遇应赔付的医疗费，故该费用应由保险公司赔偿。但保险合同约定的伤残赔偿金、误工费因与工伤保险待遇赔付项目不一致，无法逐项比对，故应以合同约定的赔偿金总额与用人单位所应支付的工伤保险待遇总额进行比较。根据保险合同的约定，保险公司应当支付的伤残赔偿金、误工费合计为141240元，该数额远超纺织公司扣除医疗费后应当承担的工伤保险待遇85000元，故保险公司应在纺织公司所应承担的工伤保险待遇限额内赔付保险金。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 李佳 宋婉龄

二、人身保险合同纠纷

(一) 意外伤害保险合同纠纷

30

安全生产责任保险理赔范围的合理界定

——江西某工程公司诉某保险公司大余支公司、
某保险公司赣州中心支公司保险案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省赣州市中级人民法院(2023)赣07民终1036号民事判决书

2. 案由：保险纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):江西某工程公司

被告(被上诉人):某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司

【基本案情】

江西某工程公司在某保险公司大余支公司处投保了非煤矿山企业安全生产责任保险,被保险人为江西某工程公司,投保工作人员数量为84人,保险期间

为2022年6月30日至2023年6月29日，受害人王某甲是被投保的工作人员之一。2022年7月29日，王某甲在江西某工程公司漂塘钨矿坑口分层作业点作业时突发疾病死亡，江西某工程公司向某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司主张赔偿，遭拒赔后诉至法院。被告某保险公司大余支公司是被告某保险公司赣州市中心支公司的下级分公司。

【案件焦点】

1. 矿下作业的工人因自身突发疾病后死亡的，是否属于安全生产责任保险的理赔范围；2. 工人所在的生产经营单位主张承保该保险的保险公司进行赔付能否得到支持。

【法院裁判要旨】

江西省大余县人民法院经审理认为：江西某工程公司与某保险公司大余支公司签订的保险合同，合法有效，对双方当事人均具有约束力。依照《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定”的规定，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险，该项保险属于强制性保险。江西某工程公司作为一家专业从事矿山工程、房屋建筑工程等的工程企业，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险，同时，必须依法给受害人王某甲投保工伤保险。参照《安全生产责任保险实施办法》第一条“为了规范安全生产责任保险工作，强化事故预防，切实保障投保的生产经营单位及有关人员的合法权益，根据相关法律法规和规定，制定本办法”的规定，生产经营单位应当加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，确保安全生产。江西某工程公司是一家承接矿山工程的专业企业，依法应当具备国家标准或者行业标准规定的

安全生产条件。参照该实施办法第二条“本办法所称安全生产责任保险，是指保险机构对投保的生产经营单位发生的生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保的生产经营单位提供生产安全事故预防服务的商业保险”的规定，以及本案中《某保险公司安全生产责任保险(B) 条款》第三条“凡在中华人民共和国境内依法成立，并取得相关领域生产/经营许可证，依法从事生产、经营的企事业单位等，均可作为本保险合同的被保险人”和第六条“在保险期间内，被保险人在保险单载明的场所内从事生产、经营活动的过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员人身伤亡，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿”的内容，可见安全生产责任保险是指生产经营单位发生生产安全事故，导致从业人员人身伤亡，为投保的生产经营单位提供生产安全事故预防服务的商业保险，旨在减轻企业安全生产责任事故损失的一个险种。因为2022年7月29日晚上，受害人王某甲在矿下作业时，突发疾病死亡，所以，王某甲的意外死亡，并不是江西某工程公司未履行安全生产管理职责造成的。该工程公司也自述王某甲是因自身疾病死亡，其无证据佐证王某甲的死亡与安全生产责任事故存在关联性，故王某甲的死亡与江西某工程公司的安全生产管理不存在因果关系。江西某工程公司提出的保险理赔不属于某保险公司大余支公司承保的安全生产责任保险理赔范围。

关于江西某工程公司主张某保险公司大余支公司未对条款尽到提示义务的问题。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条的规定：“保险合同订立时，保险人在投保单或者保险单等其他保险凭证上，对保险合同中免除保险人责任的条款，以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示的，人民法院应当认定其履行了保险法第十七条第二款规定的提示义务。保险人对保险合同中有关免除保险人责任条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向投保人作出常人能够理解的解释说明的，人民法院应当认定保险人履行了保险法第十七条第二款规定的明确说明义务。”案涉安全生产责任保险属于强制性保险，江西

某工程公司作为一家专业从事矿山工程、房屋建筑工程等工程企业的常见保险投保人，拥有相关保险专业知识人员，理应对相关法律法规规范、保险条款进行了解学习。本案中，某保险公司大余支公司的负责人罗某通过微信将《非煤矿山安全生产责任保险投保单》发送给江西某工程公司的现场施工管理负责人刘某，刘某又发送给江西某工程公司，江西某工程公司将该投保单盖好章后又寄给了刘某，刘某再委托他人将该盖好章的投保单送至某保险公司大余支公司。江西某工程公司已在投保单上盖章，该投保单上虽然没有免责条款的具体内容，但案涉投保单上的特别约定条款已经用加粗字体标明“发生保险事时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件”的内容，某保险公司大余支公司已用足以引起江西某工程公司注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示、明确说明，故应当认定其已尽提示、明确说明义务。综上所述，江西某工程公司要求某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司承担安全生产责任保险赔偿责任，缺乏事实和法律依据。

江西省大余县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条，《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条、第十四条、第二十三条、第二十四条，《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第十一条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，以及《安全生产责任保险实施办法》第一条、第二条之规定，判决如下：

驳回原告江西某工程公司的全部诉讼请求。

江西某工程公司不服一审判决，提起上诉。

江西省赣州市中级人民法院经审理认为：根据《某保险公司安全生产责任保险（B）条款》的约定，发生生产安全事故，某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司应承担赔付责任。本案受害人王某甲系矿下作业时突发疾病死亡，该事故并非安全生产责任事故，在案证据不能证明王某甲意外死亡与安全生产责任事故存在关联性，故本案不属于某保险公司大余支公司、某保

险公司赣州中心支公司的安全生产责任保险的理赔范围。江西某工程公司主张某保险公司大余支公司存在两种保险条款，但从江西某工程公司盖章确认投保的投保单上看，本案投保适用的是《某保险公司安全生产责任保险 (B) 条款》，江西某工程公司主张按其他保险条款要求被上诉人承担理赔责任，依据不足，不予支持。此外，某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司称本案投保单、保险条款已通过线下方式送达，但江西某工程公司称其并未收到《某保险公司安全生产责任保险 (B) 条款》，二者说法存在矛盾。从投保单上看，江西某工程公司已经盖章确认“本人所填写的投保单已附《安全生产责任保险条款》……”以及某保险公司大余支公司已尽提示、明确说明义务的情况，结合微信聊天记录等，一审认定某保险公司大余支公司已尽到相关条款的提示和说明义务并无不妥，予以维持。综上，本案受害人王某甲意外死亡事故不属于某保险公司大余支公司、某保险公司赣州中心支公司保险理赔范围，一审驳回江西某工程公司的诉讼请求并无不当。

综上所述，上诉人江西某工程公司的上诉理由均不能成立，故对其上诉请求不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理结果并无不当，应予维持。

江西省赣州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，国家层面对于安全生产保障的力度不断加大，《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第五十一条第二款中规定，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。在安全生产责任保险部分强制普及下，该类保险理赔引发的纠纷渐增进入法院诉讼中，对于安全生产责任保险的理赔范围的合理认定是本案中值得研究探讨的重点问题。本案争议的核心在于，受害人王某甲在矿下作业因自身疾病突发死亡是否属于安全生产责任保险理赔范围。如何处理此类案件，司法实践中，应当对保险条款效

力分析、生产安全事故的性质界定、保险责任范围的理解等进行全方位分析。

一、安全生产责任保险的概念

2017年,原国家安全监管总局、原保监会、财政部印发了《安全生产责任保险实施办法》,该实施办法第二条规定,本办法所称安全生产责任保险,是指保险机构对投保的生产经营单位发生的生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿,并且为投保的生产经营单位提供生产安全事故预防服务的商业保险。2014年修正的《中华人民共和国安全生产法》第四十八条增加了第二款“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险”的规定,2021年修正的《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款已被修改为“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险;属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位,应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定”。根据前述《中华人民共和国安全生产法》《安全生产责任保险实施办法》,可知安全生产责任保险存在以下四个特征:

1. 一定的局限性。正因工伤保险存在覆盖面窄、赔付额较低、事故预防作用不突出等缺陷,故安全生产责任保险应运而生,但其赔付范围限于投保的生产经营单位发生的生产安全事故造成的人员伤亡、经济损失等,即赔付范围仅限于生产安全事故。

2. 有限的强制性。国家鼓励但不强制生产经营单位投保安全生产责任保险,但是,对于高危行业领域的生产经营单位,投保安全生产责任保险已经成为一种法定义务,即必须投保,如果违反规定,将承担法律责任。

3. 事故的预防性。除了可以分散企业风险,安全生产责任外保险公司还可以通过差别、浮动费率机制、免责条款的设置、明确被保险人的义务等措施更充分地发挥保险社会管理的职能,能在客观上促进投保的生产经营企业加强平时的安全生产工作。

4. 商业性兼福利性。安全生产责任保险都由保险公司按照准商业化原则经营，有一定的利润空间，但其保额由政府限定下限，费率由银保监会等共同确

定。福利性体现为其遵循“无过错责任”原则，即不论受害人对事故发生是否负有责任，都应获得赔偿。

二、安全生产责任保险条款的效力分析

依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或当事人另有约定的除外。保险合同是承保人一方与投保人一方约定保险权利义务关系的一种合同，并且合同往往存在众多格式条款。界定保险公司应否承担保险责任首先必须对相关保险条款的法律效力进行分析。认定保险条款的效力问题时，应当注意以下四点：(1)保险条款是否送达或交付投保人。保险合同订立过程中，投保人需知晓保险合同或条款是否存在，投保过程中，保险公司应该将保险条款交付或送达投保人。(2)某一条款是否属于免责条款。免责条款是当事人双方在合同中事先约定，旨在限制或免除双方当事人未来责任的条款。保险合同免责条款的主要特征在于减轻或免除保险人的赔偿责任、加重投保人的赔偿责任。(3)属于免责条款的，保险人应履行提示或明确说明义务。根据《中华人民共和国保险法》(2015年修正)第十七条第二款的规定，保险人应当就投保人约定的免责条款进行提示及明确说明，若保险人未提供证据或证据不足以证明保险人履行了提示及明确说明义务，则约定的某免责条款无效，保险人应承担赔偿责任。(4)保险人履行提示及明确说明义务的方式。保险人履行提示及明确说明义务的方式主要分为书面和口头两种形式，其中口头形式顾名思义是由保险人就免责条款的内容向投保人进行解释说明，可以采取对说明过程进行录音、录像及制作谈话记录等方法予以证明。而书面形式则是以书面的形式对免责条款进行提示、解释和说明，这种方式在司法实践中主要表现为单独成段、文字字体加黑加粗加大突出显示、明确“免责责任”字样等，一般采取签署“权利义务提示书”或者在保险单投保人“声明栏”处签字的方法予以证明。

具体到本案，案涉《某保险公司安全生产责任保险(B) 条款》第三条约定，“凡在中华人民共和国境内依法成立，并取得相关领域生产/经营许可证，依法从事生产、经营的企事业单位等，均可作为本保险合同的被保险人”；第六条约定：“在保险期间内，被保险人在保险单载明的场所内从事生产、经营

等活动的过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员人身伤亡，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。”此外，《非煤矿山安全生产责任保险投保单》载明：“特别约定：本保险单适用以下条款——《某保险公司安全生产责任保险(B)条款》《安全生产责任保险(B)附加医疗费用责任保险条款》《责任保险附加精神损害赔偿保险条款》。1.发生保险事故时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件……”笔者认为，以上条款均有效，依法对投保人、承保人发生法律效力，理由如下：

第一，保险条款已经交付投保人。从投保过程看，某保险公司大余支公司负责人罗某通过微信将《非煤矿山安全生产责任保险投保单》发送给江西某工程公司的现场施工管理负责人刘某，刘某又发送给江西某工程公司，江西某工程公司将该投保单盖好章后又寄给了刘某，刘某再委托他人将该盖好章的投保单送至被告某保险公司大余支公司，应视为保险人已完成保险条款的交付。

第二，前述《某保险公司安全生产责任保险(B)条款》第三条、第六条依法有效。第三条约定了被保险人的范围、第六条约定了本案安全生产责任保险的赔偿范围限于“被保险人在保险单载明的场所内从事生产、经营等活动的过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员人身伤亡”，该两条款结合属于保险责任范围的条款，符合国家《中华人民共和国安全生产法》《安全生产责任保险实施办法》的立法宗旨和相关规定，且保险公司对该第三条、第六条的约定已经作了加粗加黑提醒，应视为保险公司尽到了提示义务，限于“生产安全事故”的赔偿范围条款依法生效。

第三，“发生保险事故时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件”的约定有效。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条的规定：“保险合同订立时，保险人在投保单或者保险单等其他保险凭证上，对保险合同中免除保险人责任的条款，以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示的，人民法院应当认定其履行了保险法第十七条

